



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 37921 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2014, vertente

TRA

Parte_1, rappresentata e difesa dall'avv. VENTRICE RAFFAELLA

- attore -

E

Controparte_1, rappresentata e difesa dall'avv. PACCHIAROTTI OMBRETTA

- convenuto -

CONDOMINIO ED. 16 A2 VIA FAUSTO GULLO 53/79 ROMA, rappresentato e difeso dagli avv.ti MASTRANGELI FRANCO, MASTRANGELI PAOLA, MASTRANGELI PIERA

- convenuto -

Oggetto: divisione beni caduti in successione.

Conclusioni delle parti: come in atti.

Fatto e diritto

Con atto di citazione ritualmente notificato, **Parte_1** ha convenuto in giudizio **Controparte_1** ed il **Controparte_2** [...] rassegnando le seguenti conclusioni:

*“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, In via Preliminare pronunciare sentenza di rilascio dell’immobile occupato dalla Sig.ra **Controparte_1**, con condanna di quest’ultima al pagamento dell’indennità di occupazione, commisurata ai canoni di locazione secondo i prezzi di mercato, dal giorno 1.12.2013 sino al momento del rilascio effettivo dell’immobile sito in Roma, Via Fausto Gullo n. 73, o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dì fino al soddisfo. In Via Principale accertare e/o dichiarare la comunione ereditaria e/o dichiarare e/o ordinare lo scioglimento della comunione ereditaria rispettivamente per le quote indicate nella visura catastale dell’immobile sito in Roma, Via Fausto Gullo n. 73, p.I, int. 2, sc B, identificato al catasto fabbricati al foglio 655, particella 316 e sub 18. Accertare e dichiarare, altresì, che il bene immobile menzionato non è comodamente divisibile e pertanto dichiarare e/o disporre e/o ordinare la vendita all’incanto del suindicato bene immobile e di conseguenza ripartire il relativo ricavato in proporzione alle rispettive quote. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”*

Si costituiva in giudizio **Controparte_1** rassegnando le seguenti conclusioni: *“Voglia, l’ill.mo Tribunale di Roma: 1) Rigettare la domanda di rilascio dell’appartamento di Via Fausto Gullo n. 73 in Roma avanzata dalla sig.ra **Parte_1** nei confronti della sig.ra **CP_1**. 2) Dichiarare che sono dovuti dalla sig.ra [...] **CP_1** alla Sig.ra **Parte_1** i frutti civili per l’esclusivo utilizzo dell’appartamento Di Via Fausto Gullo n. 73 in Roma a far data dalla domanda e nella misura fissata dal CTU. 3) Dichiarare e/o ordinare lo scioglimento della comunione ereditaria con vendita degli immobili facenti parte della stessa in base alle rispettive quote pari a 5/8 e 3/8 per l’appartamento e ½ ed ½ per gli altri beni. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.*

Si costituiva in giudizio il **Controparte_2** rassegnando le seguenti conclusioni: *“Voglia il Tribunale di Roma — contrariis reiectis — dichiarare che il **Controparte_3** è creditore nei confronti di **Parte_1** e **Controparte_1**, eredi di **Persona_1**, di € 9.511,38, oltre alle ulteriori quote condominiali che matureranno fino alla vendita o all’assegnazione del bene e, per l’effetto, ordinare che la somma complessivamente dovuta venga versata al **CP_2** in occasione dell’attribuzione o della vendita dell’immobile oltre alle spese di iscrizione ipotecaria; con vittoria di spese del presente giudizio”.*

Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.

Parte_1 era già proprietaria di un quarto del diritto di proprietà sull'appartamento in Roma via Fausto Gullo 73, piano I scala B interno 2, per averla ereditata dal padre nel 1996, rimanendo la restante parte attribuita alla madre *Per_1* *Persona_1*; quest'ultima decedeva in data 29.11.2013 e si apriva la sua successione testamentaria, con attribuzione, alla nipote *Controparte_1*, della quota disponibile, rimanendo la quota di legittima alla figlia odierna attrice.

Pertanto in base all'art. 537 c.c. le odierne parti in causa succedevano in ragione di un mezzo ciascuna alla *de cuius* *Persona_1*.

L'attrice inviava il 24.01.2014 alla convenuta la richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile in questione, dalla stessa utilizzato in via esclusiva.

Dalla CTU in atti, redatta dall'ing. *Persona_2* e depositata in data 29.07.2016 con il successivo supplemento depositato in data 27.07.2018, esaurienti, congruamente motivati e, quindi, integralmente condivisi da questo giudicante, - con la sola eccezione delle valutazioni circa l'opportunità di dividere l'immobile facente parte del compendio, per quanto di seguito sarà precisato - risultava che la massa ereditaria era composta da: 1) un appartamento, sito in Roma, Via Fausto Gullo al n. 53-79, scala B, int. 2; e da una iscrizione ipotecaria di Euro 2.361,34 gravante sul medesimo immobile in favore del *CP_2* convenuto, 2) giacenze liquidi sul conto corrente *Organizzazione_1* n. 1000/31 per Euro 3.199,96 ridotte poi ad Euro 2.905,51 al 30/06/2018; 3) una Cappella gentilizia ubicata nel cimitero di Santo Spirito di Palermo, per un valore pari a zero; 4) alcuni gioielli per un valore totale di Euro 3.200,00, contenuti in una cassetta di sicurezza, custodita presso l'*Organizzazione_2*, Roma, Via Ettore Franceschini, 49. Pertanto il valore complessivo dell'asse ereditario veniva stimato in Euro 297.544,17.

Deve a questo punto procedersi ad alcune puntualizzazioni sulla divisione del *relictum*, tenuto conto che per quanto rileva in questa sede, si intersecano sull'immobile facente parte del compendio ereditario, sia la comunione ereditaria, appunto, che la comunione ordinaria (rilevando in tal senso il quarto di diritto dominicale ci cui era già titolare l'attrice).

In particolare l'immobile veniva valutato, dall'ausiliario, in complessivi € 297.000 al momento dell'apertura della successione con valore ritenuto costante anche al momento della perizia; ora, considerato che un quarto era già di proprietà dell'attrice avendolo ereditato dal padre nel 1996, sono caduti in successione (apertasi con la morte della madre) i residui $\frac{3}{4}$, il cui valore ammonta, pertanto ad € 222.750. A tale valore si devono sommare le somme liquide pari ad € 2.905,51 (pag. 9 supplemento di indagine peritale) ed € 3.200,00 quale valore dei gioielli della cassetta di sicurezza presso la Filiale di *Org_1* [...] in Roma via Ettore Franceschini 49; giungendosi ad un totale di € 228.855,51 cui deve essere sottratto il valore del debito verso il condominio al momento dell'apertura della successione pari ad € 2.361,34, giungendosi al valore finale dell'asse ereditario pari ad € 226.494,17, ad ognuna delle condividenti spettando, quindi, la metà dell'indicato valore del *relictum*.

Orbene, per procedere alla divisione in natura più prossima ai canoni dell'art. 727 c.c., deve ritenersi possibile, visti i beni in esame, procedersi alla divisione in natura.

Pertanto, i beni mobili possono essere assegnati come segue sulla base delle preferenze espresse al CTU e non contestate dalle parti (infatti, la contestazione parziale dell'attrice nelle memorie di replica appare tardiva ed inammissibile) e cioè, riprendendo testualmente l'elaborato peritale:

*“lotto 1: B – n. 1 anello con piccole pietre di colore nero (probabilmente ossidiana) e brillantini con montatura in oro (v. foto 1 e 3) – stima € 500,00 E – n. 1 catenina d'oro a maglia sottile con ovale portafoto in oro, con croce e corno pendenti anch'essi in oro, con ciondolo a forma di tartaruga (v. foto 1) – stima € 300,00 F – n. 1 anello con 9 brillanti di cui uno centrale su montatura in oro (v. foto 1 e 2) – stima € 950,00 per un valore complessivo di circa € 1.750,00 a fronte di una quota ereditaria spettante pari ad € 1.600,00 (50% del totale € 3.200,00) attribuibile all'attrice **Parte_1** anche in ragione delle preferenze espresse;*

*lotto 2: A – n. 1 bracciale composito di 7 anelli d'oro con pendente in oro e pietre (v. foto 1 e 4) – stima € 250,00 C – n. 1 croce pendente con 6 brillanti con montatura in oro (v. foto 1 e 6) – stima € 650,00 D – n. 1 braccialetto in oro (v. foto 1) – stima € 200,00 G – n. 1 collana di 73 perle coltivate di piccolo calibro (v. foto 1 e 5) – stima € 350,00 per un valore complessivo di circa € 1.450,00 a fronte di una quota ereditaria spettante pari ad € 1.600,00 (50% del totale € 3.200,00) attribuibile alla convenuta **CP_1** la quale non ha espresso particolari preferenze”*

Nel lotto numero due deve ritenersi compresa la Cappella Gentilizia ubicata nel Camposanto di Santo Spirito di Palermo, avendo le parti ritenuto di attribuirle alla convenuta senza computarvi alcun valore venale (come risultante dalla ctu).

Rimane da dividere il cespite immobiliare.

Ora l'immobile in questione appare divisibile perfettamente in due unità (cfr. pag. 11 dell'elaborato peritale) individuate dal ctu che sono appunto l'unità 1 di 52,60 mq, avente un valore complessivo di € 156.545,39 e l'unità 2 di 46,40 mq per un valore di € 138.093,27; la convenienza che il ctu vorrebbe escludere per il costo dei lavori necessari per la divisione effettiva, viene smentito già dall'incremento di valore complessivo risultante dalla realizzazione di due unità (si passa infatti da un valore di € 270.000,00 ad un valore complessivo di € 294.638,66). Ora, per tener conto delle due comunioni insistenti sul bene, di questa somma, un quarto deve ritenersi di pertinenza dell'attrice (€ 73.659,66); pertanto, sul valore residuo di € 220.979,00, devono formarsi due quote di € 110.489,50; e, quindi, la convenuta, alla quale, per rispettare la diversità di quote sul bene (ove la comunione ereditaria ed ordinaria interferiscono tra loro), spettando il valore di 110.489,50, viene attribuita l'unità n.2, del valore di € 138.093,27, dovrà dare all'attrice un conguaglio di € 27.603,77; l'attrice per la comunione ereditaria dovrà avere il valore di € 110.489,50, cui si deve cumulare il valore del quarto di cui era già proprietaria (di € 73.659,66) e, quindi, deve avere una porzione di valore pari ad € 184.149,16; pertanto, vedendosi attribuito un bene del valore di € 156.545,39 avrà diritto, specularmente, ad un

conguaglio di € 27.603,77.

Pertanto detratta la somma di € 150,00 spettante alla convenuta per l'anzidetto riparto dei beni mobili, non resta che calcolare l'indennità di occupazione, moltiplicando la somma di € 680,62 x 12 (mesi) x 8 (anni) = 65.339,52.

Tale calcolo si ricava sempre dall'elaborato peritale; l'ausiliario, infatti, stimava in € 11,00 al mq al mese il valore medio del canone di locazione ritraibile dall'immobile; pertanto, il canone mensile percepibile era pari ad € 1089 al mese ed, in base alle proporzioni sulla titolarità indicate, € 680,62 al mese dovevano essere riconosciute all'attrice, dalla richiesta del 24.01.2014, fino alla presente pronuncia, in quanto in difetto di richiesta di utilizzo del bene, il comunista ben può farne uso del bene secondo la sua normale destinazione; tale diritto implica che lo stesso non possa esserne estromesso, (e quindi non può trovare accoglimento la domanda di rilascio), dovendosi, però, riconoscere un'indennità risarcitoria per la porzione di diritto dominicale spettante ad altro comunista.

Sulle ragioni di opposizione alla divisione in natura formulate dalla attrice deve rilevarsi che l'assunto che *“le parti avrebbero un danno economico ed una perdita di circa Euro 32.906,40”* dalla divisione in natura rispetto alla vendita dell'immobile è smentito dall'incremento di valore indicato; peraltro devono altresì considerarsi i costi per la vendita giudiziale del bene, nonché le esigenze di ragionevole durata del processo.

Peraltro, l'immobile deve ritenersi comodamente divisibile, in base a quanto risulta dalla ctu in atti, avendo l'ausiliario anche redatto un progetto di divisione (allegato 7 alla perizia in atti) dell'unica unità immobiliare in due unità autonome, esponendo in dettaglio, altresì, i costi di effettiva realizzazione (costi che saranno a carico di entrambe le parti in ragione di 3/8 a carico della convenuta e 5/8 a carico dell'attrice); considerato che il titolo presente autorizza ciascuna di esse ad agire in via esecutiva per la realizzazione delle opere necessarie specificamente indicate, non rilevando, quindi, la paventata opposizione della convenuta attuale detentrica dell'immobile si deve in questa sede procedere alla divisione assegnando la realizzanda porzione di maggior valore al titolare della quota maggiore sul compendio ereditario, come sopra indicato.

Infine, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda formulata dal CP_2 per ottenere l'assegnazione delle somme corrispondenti agli oneri condominiali, in quanto le somme richieste (peraltro, in parte già contenute in un titolo giudiziale) non possono essere azionate in questa sede (divisionale), essendo la fase di riparto relativamente ai crediti ipotecari oggetto del diverso procedimento esecutivo; nel processo divisionale, invece, il creditore iscritto può solo verificare il *quomodo* della divisione e impedire che gli effetti della stessa possano arrecare pregiudizio al patrimonio del debitore e, di conseguenza, sulla garanzia ipotecaria. Infatti, il creditore ipotecario non può trovare soddisfazione all'interno del giudizio di divisione, ma deve incardinare un processo di espropriazione forzata per ottenere l'assegnazione delle somme di denaro o del credito attribuite al proprio debitore (cfr. Trib. Varese, 19.3.2014; Trib. Napoli 12.11.2003).

Ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c., in considerazione della

natura e dell'esito della lite, nonché per la condotta processuale complessiva delle parti, per la compensazione integrale delle spese di lite tra *Parte_1* e [...] *CP_1*, con oneri di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna; le spese di lite seguono, invece, la soccombenza nei confronti del *CP_2* convenuto e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:

1.- dichiara aperta la successione testamentaria di *Persona_1* nata a Palermo il 9.4.1922 e deceduta ad Anzio il 29.11.2013;

2. dichiara sciolta la comunione indicata in parte motiva e per l'effetto:

-dispone l'attribuzione, quanto ai beni mobili ed alla Cappella Gentilizia, indicati in parte motiva, del lotto 1 alla parte attrice e del lotto 2 (inclusa la Cappella Gentilizia ubicata nel Camposanto di Santo Spirito di Palermo) alla parte convenuta;

-dispone l'attribuzione dell'unità immobiliare n.1 indicata a pag. 11 dell'elaborato peritale, di 52,60 mq, per un valore complessivo di € 156.545,39 all'attrice e l'unità 2 di 46,40 mq per un valore di € 138.093,27 a parte convenuta;

-pone a carico di entrambe le parti in ragione delle quote di proprietà sul bene immobile (5/8 parte attrice; 3/8 parte convenuta) i costi per l'effettiva separazione e frazionamento in due unità immobiliari, anche ai fini della trascrizione della sentenza e delle vulture catastali, secondo il computo metrico ed il progetto indicato nell'elaborato peritale, meglio descritto in parte motiva e da intendersi qui integralmente richiamato;

-condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di € 27.453,77 a titolo di conguaglio, come calcolato in parte motiva, oltre interessi dalla pronuncia all'effettivo soddisfo;

-condanna la convenuta condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di € 65.339,52 a titolo di indennità di occupazione dell'immobile oggetto della domanda di divisione, come calcolato in parte motiva, oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo;

-dichiara inammissibile la domanda di attribuzione somme formulata dal convenuto *Controparte_2* ROMA nei confronti delle altre parti, per quanto indicato in parte motiva;

-compensa le spese di lite tra *Parte_1* e *Controparte_1* con oneri di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna;

-condanna il CONDOMINIO ED. 16 A2 *Controparte_2* ROMA a rifondere le spese di lite che liquida in favore di *Parte_1* e di [...]

CP_1 nella misura di € 5.400,00 ciascuna, quale compenso professionale oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge

Roma, 19/01/2022.

IL GIUDICE

Dott. Gabriello Erasmo